DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

GUIA GRATUITO



ADVOCACIA · DIREITO DO PACIENTE COM CÂNCER

# Direitos da pessoa com câncer

O guia dos seus direitos em cada fase do tratamento — cobertura no plano, medicamentos pelo SUS, prazos, reconstrução e isenção de Imposto de Renda. O que fazer, passo a passo.

**Dr. Denis Carvalho**
Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

APRESENTAÇÃO

# Uma carta para quem enfrenta o câncer — e a burocracia

O diagnóstico de câncer já traz medo e cansaço de sobra. Descobrir, em meio a isso, que o plano negou uma terapia, que falta um medicamento no SUS ou que um exame não sai no prazo é um peso a mais — e chega quando resta menos energia para enfrentar a burocracia.

Reúno **mais de 20 anos de vivência na área da saúde** e **mais de 15 anos de atuação jurídica**. Essa combinação me permite enxergar o seu caso pela ótica de quem conhece a saúde por dentro e, ao mesmo tempo, o Direito.

Este guia foi escrito para **descomplicar**. Organizado pela jornada do tratamento, ele reúne, em linguagem clara, os direitos no plano e no SUS, os prazos, a reconstrução e até a isenção de Imposto de Renda — e mostra o que fazer na prática em cada situação.

Não substitui a análise de um caso concreto, mas é um ponto de partida seguro. Boa leitura.

**Dr. Denis Carvalho**
OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde

NESTE GUIA

# Sumário


PARTE 1 — SEUS DIREITOS, FASE A FASE

01 Negativa de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia — Cobertura do Tratamento

02 Quimioterapia oral de uso domiciliar — Quimioterapia Oral

03 Imunoterapia e terapias fora do rol (ADI 7265) — Fora do Rol da ANS

04 Medicamentos de alto custo não incorporados — Medicamentos pelo SUS

05 Exames em 30 dias e tratamento em 60 dias (SUS) — Prazos do Tratamento

06 Reconstrução mamária e reabilitação — Reabilitação

07 Isenção e restituição de Imposto de Renda — Imposto de Renda

PARTE 2 — COMO A ASSESSORIA JURÍDICA ATUA

- Como preparamos o seu caso e como atuamos contra a operadora
- Checklist: o que reunir antes de contestar
- Perguntas frequentes · Sobre o Dr. Denis · Contato



PARTE 1

# Seus direitos, fase a fase

Os sete temas que mais importam no tratamento do câncer — do plano ao SUS, dos prazos ao Imposto de Renda.

# 01 Negativa de quimioterapia, radioterapia ou cirurgia



**O problema.** Quimioterapia, radioterapia, cirurgia e exames negados ou adiados pela operadora estão entre as maiores angústias de quem enfrenta o câncer — muitas vezes contrariando a indicação do oncologista.

**O que diz a lei.** A relação é regida pela **Lei nº 9.656/1998** e pelo **Código de Defesa do Consumidor** (Súmula 608 do STJ). Quem define o tratamento adequado é o **médico assistente**; negativas apoiadas apenas em "uso domiciliar" ou "caráter experimental" costumam ser questionáveis.

✓ **NA PRÁTICA**

Exija a negativa **por escrito**, com protocolo, e guarde o relatório do oncologista, os laudos e os comprovantes. Havendo risco ao tratamento, pode caber um pedido de **tutela de urgência (liminar)**.

# 02 Quimioterapia oral de uso domiciliar



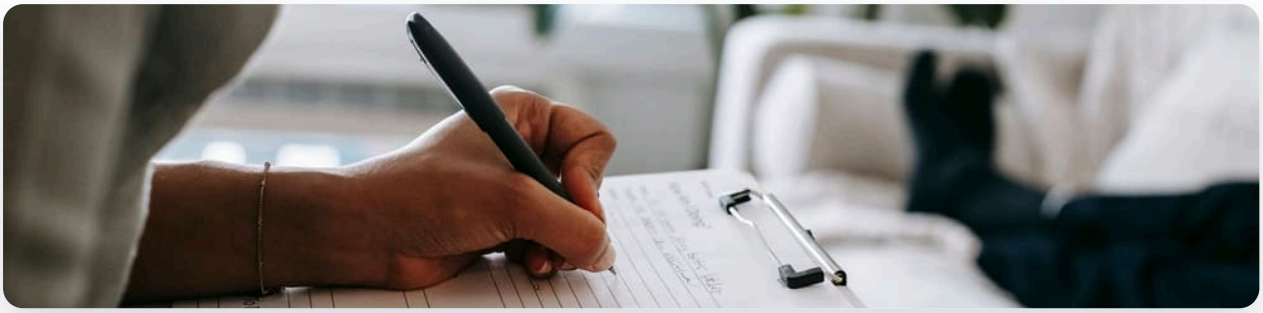
**O problema.** Medicamentos antineoplásicos de uso oral, tomados em casa, às vezes são negados sob o argumento de que não haveria cobertura para "medicamento domiciliar".

**O que diz a lei.** A **Lei nº 9.656/1998**, com a redação da **Lei nº 12.880/2013**, prevê a cobertura de antineoplásicos de uso oral; a **Lei nº 14.307/2022** criou um rito acelerado de incorporação pela ANS. A quimioterapia oral integra o tratamento do câncer.

✓ **NA PRÁTICA**

Guarde a prescrição do oncologista, o laudo e a negativa por escrito. A continuidade do tratamento não deve ser interrompida por entraves administrativos sem antes buscar orientação.

# 03 Imunoterapia e terapias fora do rol (ADI 7265)



**O problema.** Imunoterapia, terapias-alvo e tratamentos mais recentes nem sempre constam do rol da ANS — e a recusa costuma se apoiar nisso.

**O que diz a lei.** A **Lei nº 14.454/2022** admite a cobertura fora do rol. Em 2025, ao julgar a **ADI 7265**, o STF confirmou essa possibilidade, mas fixou **requisitos** — entre eles a prescrição do médico assistente, a comprovação científica e o registro na Anvisa. O relatório médico e a literatura passaram a ser decisivos.

✓ **NA PRÁTICA**

Reúna a prescrição detalhada, os estudos que respaldam o tratamento e o protocolo do pedido à operadora. É o conjunto da prova que sustenta o pedido fora do rol.

# 04 Medicamentos de alto custo não incorporados



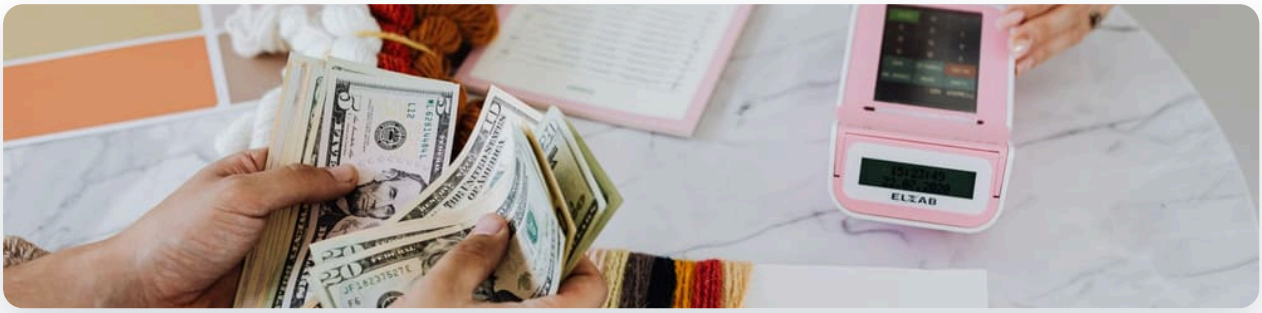
**O problema.** Medicamentos oncológicos de alto custo, ainda não incorporados ao SUS, podem faltar justamente quando mais se precisa deles.

**O que diz a lei.** Em 2024, o STF (**Temas 6 e 1234**) definiu que esses medicamentos podem ser obtidos pela Justiça em casos excepcionais, com critérios cumulativos, e redistribuiu a competência conforme o custo. **Definir corretamente contra quem e em qual juízo** é a primeira decisão do caso.

✓ **NA PRÁTICA**

Guarde a prescrição, o laudo, a negativa administrativa e, quando houver, o registro na Anvisa. A escolha certa do caminho evita a extinção do processo por questão formal.

# 05 Exames em 30 dias e tratamento em 60 dias (SUS)



**O problema.** No SUS, a demora para fazer exames ou iniciar o tratamento compromete o prognóstico — e muita gente não sabe que existe prazo legal.

**O que diz a lei.** A **Lei nº 13.896/2019** garante a realização dos exames em até **30 dias** na suspeita de câncer; a **Lei nº 12.732/2012** assegura o início do tratamento em até **60 dias** após o diagnóstico firmado em laudo patológico.

✓ **NA PRÁTICA**

Guarde as datas: da solicitação do exame, do laudo e do pedido de tratamento. Descumprido o prazo, cabe exigir o cumprimento — inclusive pela via judicial.

# 06 Reconstrução mamária e reabilitação



**O problema.** Depois da cirurgia, a reconstrução e a reabilitação fazem parte do tratamento — mas às vezes são tratadas como "estética" pela operadora.

**O que diz a lei.** A **Lei nº 9.656/1998** (art. 10-A, incluído pela **Lei nº 10.223/2001**, com as alterações das Leis nº 12.802/2013 e 13.770/2018) assegura a **reconstrução mamária**, inclusive a simetrização da outra mama, como parte do tratamento do câncer.

✓ **NA PRÁTICA**

Guarde o relatório médico que indica a reconstrução e a negativa por escrito. A reconstrução é direito do paciente, não procedimento meramente estético.

# 07 Isenção e restituição de Imposto de Renda



**O problema.** Quem se aposentou ou recebe pensão e tem câncer pode estar pagando Imposto de Renda que não deveria — muitas vezes sem saber que há também direito à restituição.

**O que diz a lei.** A **Lei nº 7.713/1988** (art. 6º, XIV) isenta de IR os proventos de **aposentadoria e pensão** de pessoas com neoplasia maligna. As **Súmulas 598 e 627 do STJ** dispensam laudo oficial e a exigência de sintomas atuais. A restituição alcança os últimos cinco anos.

✓ **NA PRÁTICA**

Reúna laudos e exames que comprovem a doença e os comprovantes de rendimento. O pedido pode ser feito à fonte pagadora e à Receita Federal, com restituição retroativa de até cinco anos.



PARTE 2

# Como a assessoria jurídica atua

Da preparação cuidadosa do caso à ação técnica contra a operadora quando a negativa persiste.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 1

# Preparar: organizar o caso antes de agir

Grande parte do resultado se decide antes de qualquer ação: entender o seu contrato, reunir as provas certas e escolher o caminho mais rápido. É esse trabalho cuidadoso que dá força ao seu pedido.

### Diagnóstico jurídico

Uma leitura da sua situação por fase da jornada, indicando quais direitos se aplicam e por onde começar.

### Organização das provas

Orientação sobre os documentos que fazem diferença: negativa por escrito, relatórios, laudos e comprovantes.

### Caminho extrajudicial

Quando possível, a solução direto com a operadora, o SUS ou a fonte pagadora, de forma mais rápida.

### Clareza sobre os riscos

Uma avaliação honesta da viabilidade, sem promessas — para você decidir com segurança.

COMO A ASSESSORIA ATUA · 2

# Agir: garantir o direito quando a negativa persiste

Quando a operadora ou o poder público não recuam, cada passo conta. A atuação é técnica, estratégica e transparente — com pedido de urgência (liminar) quando há risco à saúde e acompanhamento em todas as instâncias.

### Cobertura e medicamentos

Ações contra operadoras e contra o poder público por negativa de tratamento, com pedido de urgência quando há risco.

### Prazos e reabilitação

Exigência dos prazos legais de exames e tratamento e cobertura da reconstrução e reabilitação.

### Imposto de Renda e patrimônio

Isenção e restituição de IR, acionamento de seguros e quitação de financiamento.

### Acompanhamento integral

Condução do caso em todas as instâncias, com transparência sobre cada etapa.

1

**Contato**

Você relata o caso com sigilo total.

2

**Análise**

Avaliamos documentos e viabilidade.

3

**Estratégia**

Definimos o melhor caminho.

4

**Acompanhamento**

Você é atualizado em cada etapa.

ANTES DE CONTESTAR

# Você já tem tudo o que precisa em mãos?

Marque o que você já reuniu. Cada "não" é um documento a buscar — e são justamente eles que dão força ao seu pedido, no plano ou no SUS.

- [ ] Você tem a negativa do plano ou do SUS por escrito, com protocolo?
- [ ] Guardou o relatório do oncologista e a prescrição detalhada?
- [ ] Reuniu os laudos (inclusive o anatomopatológico) e os exames?
- [ ] Anotou as datas da solicitação, do diagnóstico e do pedido de tratamento?
- [ ] Em caso de medicamento, guardou a negativa administrativa antes de ir à Justiça?
- [ ] É aposentado ou pensionista? Separou os comprovantes de rendimento para o IR?
- [ ] Antes de desistir de um direito negado, buscou orientação jurídica?

Ficou algum item em aberto? Não se preocupe: a orientação jurídica ajuda você a reunir e organizar tudo o que for necessário.

PERGUNTAS FREQUENTES

# Perguntas que recebo todos os dias

- ### O plano negou o tratamento do câncer. O que faço primeiro?

  Exija a negativa por escrito (com protocolo) e reúna o relatório do oncologista, os laudos e os comprovantes. A partir disso é possível avaliar os caminhos — inclusive um pedido de urgência (liminar) quando houver risco.

- ### "Não está no rol da ANS" encerra a discussão?

  Nem sempre. A Lei 14.454/2022 e a ADI 7265 (STF) admitem a cobertura fora do rol quando preenchidos os requisitos. A prescrição médica bem fundamentada e a comprovação científica costumam ser decisivas.

- ### Como conseguir um medicamento de alto custo pelo SUS?

  Após a negativa administrativa, a via judicial é possível em casos excepcionais, com critérios definidos pelo STF (Temas 6 e 1234). Definir contra quem e em qual juízo processar é a primeira decisão do caso.

- ### Existe prazo para começar o tratamento?

  Sim. No SUS, exames em até 30 dias na suspeita (Lei 13.896/2019) e início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico (Lei 12.732/2012). Descumpridos, cabe exigir o cumprimento.

- ### Tenho câncer e sou aposentado. Pago Imposto de Renda?

  A aposentadoria e a pensão de quem tem neoplasia maligna são isentas de IR (Lei 7.713/1988). Além de parar de pagar, é possível pedir a restituição dos últimos cinco anos.

PERGUNTAS FREQUENTES

# Perguntas que recebo todos os dias

- **A reconstrução mamária é coberta pelo plano?**

  Sim. A reconstrução, inclusive a simetrização, integra o tratamento do câncer por lei — não é procedimento meramente estético.

- **Vocês atendem em todo o Brasil?**

  Sim. O atendimento é on-line e alcança todo o país, com a mesma proximidade e o mesmo sigilo.

- **Como funciona a primeira conversa?**

  É uma análise inicial, sem compromisso, para entender o caso e indicar com clareza os caminhos possíveis.

- **Como funcionam os honorários?**

  São definidos de forma transparente, conforme a complexidade e o tipo de atuação, sempre com contrato e sem promessa de resultado.

- **As informações que eu compartilhar são sigilosas?**

  Totalmente. O sigilo profissional é dever legal e ético, reforçado pelas boas práticas de proteção de dados.




SOBRE O AUTOR

# Dr. Denis Carvalho

Advogado inscrito na **OAB/GO sob o nº 53.904** e **pós-graduado em Direito Médico**, Denis Carvalho atua de forma dedicada ao universo da saúde — defendendo **pacientes e beneficiários** diante de negativas de planos, além de profissionais e instituições.

Sua trajetória une a vivência de quem conhece a rotina hospitalar por dentro ao rigor técnico do Direito, com um atendimento **humanizado, sigiloso e on-line para todo o Brasil**.

| +20 | +15 | BR |
| --- | --- | --- |
| anos na área hospitalar | anos de atuação jurídica | atendimento em todo o país |

# Precisa de orientação? Vamos conversar

Diante de uma negativa, de uma demora ou de uma dúvida sobre direitos no tratamento do câncer, não enfrente sozinho. Uma orientação inicial, sem compromisso, mostra com clareza os caminhos possíveis — inclusive em casos de urgência.

**WhatsApp: (62) 99258-6422**


**E-MAIL**
contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

**SITE**
coberturaemsaude.com.br

**INSTAGRAM**
@deniscarvalho.advogado

**ATUAÇÃO**
On-line, em todo o Brasil

**OAB**
GO 53.904 · Direito Médico

**ATENDIMENTO**
Sigiloso e sem compromisso



Material de caráter meramente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta jurídica, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. As referências legais têm finalidade educativa; cada caso é único e deve ser analisado individualmente.
© 2026 Denis Carvalho Advocacia.

DENIS CARVALHO
ADVOCACIA

"O seu direito à saúde, defendido com **estratégia e proximidade.**"

coberturaemsaude.com.br

OAB/GO 53.904 · Direito Médico e da Saúde · Atuação on-line em todo o Brasil